

Suomessa esiintyvälle rakenteelliselle korruptiolle on ominaista toimiminen muodollisesti lain mukaan, mutta epäeettisesti, esimerkiksi valmistelemalla päätökset sisäpiirissä. Tällaisesta toiminnasta herää kysymyksiä vaikkapa kaavoituksessa, jossa lopputulos vaikuttaa olevan päätetty jo kaavoituksen käynnistyttyä, eikä prosessin aikaisilla selvityksillä ja kuulemisilla ole siihen mitään vaikutusta. Oikeudellisessa arvioinnissa riittävää on lain mukaisen prosessin noudattaminen, vaikka näennäisestikin. Rakenteellinen korruptio ei välttämättä ole rikollista, mutta hyötyjen ohjaaminen väärille tahoille toisen tahon kärsiessä on vahingollista ja epäoikeudenmukaista.⁷¹⁰ Maankäytössä kyseessä voi olla esimerkiksi maanomistajan tai liiketoiminnan kapeasti katsottu etu ottamatta huomioon kielteisiä vaikutuksia paikallisten elämään ja elinympäristöön.

Suomessa korkea luottamus julkisiin instituutioihin voi jopa altistaa väärinkäytöksille ja tätä on havaittu tapahtuvan myös maankäytössä.⁷¹¹ Vahva itsehallinto ja ulkoisen valvonnan heikkous mahdollistaa rakenteellisen korruption peittyneen kunnan, mikäli keskeiset päättäjät valitsevat tällaisen toimintamallin. Valtakunnallista julkisuutta on saanut Kittilän kunnan poliittisten päättäjien lainvastainen toiminta, joka johti lopulta valtion väliintuloon ja Lex Kittilä-lakimuutokseen.⁷¹² Vaikka Kittilän tapaus ei liittynyt maankäyttöön, Eija Mäkinen huomauttaa, että vastaavia tilanteita voi syntyä myös maankäyttö- ja rakennuslain alaisessa päätöksenteossa. Mahdollisia ristiriitatilanteita varten tarvitaan valvontaa ja selkeät toimivaltuudet, sillä valvomaton toiminta antaa väärinkäytöksille kasvualustan.⁷¹³ Elinkeinoelämän valta⁷¹⁴ vaikuttaa kunnissakin. Mitä merkittävämpi jokin yritys tai toimiala on kunnassa, sitä suurempi on riski, että sen tarpeet ohittavat muut näkökulmat paikallisessa päätöksenteossa. Vinoutuneisuus ei välttämättä näyttäytyä päättäjille, jos siitä on muodostunut osa kunnan toimintakulttuuria.⁷¹⁵ Silloin sitä ei tulla edes kyseenalaistaneeksi.

silloin kun täällä on ratkaistu sitä piipunpurkamisasiaa, josta on valitettu, niin sehän on mennyt siten, että kaupunginarkkitehtihan on esittänyt, että lupaa ei anneta mutta lautakunta on päättänyt, että lupa annetaan. Juuri siksi, että tämä kaupunki on rakennutun tehtaan ympärille, että kyllä sieltä tehtaan puolelta on tullut viestiä, viestitetty luottamusmiehillä, että mitenkä päätös pitää tehdä, tai näin. (H12)

Kunnan johtohenkilöiden tehtäviin kuuluukin yhteydenpito paikalliseen elinkeinoelämään, mitä kautta yritysten näkökulmat myös vaikuttavat päätöksenteon reunaehtoihin.⁷¹⁶ Tutkimushaastatteluissa muistutetaan, että kunnan tulee punnita päätöksissään asiat laajalti. Kansalaisille näkymättömiin voivat jäädä esimer-

⁷¹⁰ Oikeusministeriö 2022.

⁷¹¹ Mäntysalo, R. 2008. *Dialectics of Power: The Case of Tulihta Land-use Agreement*. S. 95. Tapauksessa sekä paikallishallinto että aluehallinto käyttivät valtaansa väärin.

⁷¹² Viljanen, P. & Hynynen, E. 2020. Kittilän laki. S. 343–344. Kirjoittajat toteavat, että kunnalla on halutessaan useita keinoja käyttää valtaansa väärin: virkoihin voi valita henkilöitä, jotka suostuvat esittelemään asioita halutulla tavalla, konsulteilta voi ostaa halutunlaisia lausuntoja ja muille viranomaisille antaa harhaanjohtavia lausuntoja. Asiakirjoja voi salata ja tytäryhtiöiden kautta pyörittää merkittäviä toimintoja julkisuuden ulottumattomissa.

⁷¹³ Mäkinen 2018, s. 39.

⁷¹⁴ Joutsenvirta ym. 2016, s. 251.

⁷¹⁵ Viljanen & Hynynen 2020, s. 345.

⁷¹⁶ Nevalainen 2004, s. 78.